

1503773-25.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... réu confessou a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; contudo, negou ter efetuado disparo contra os policiais. Salientou que sua arma pode ter disparado acidentalmente, o que fez com que os policiais atirassem contra ele.

Tal confissão judicial foi corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente pelo depoimento judicial das vítimas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503773-25.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503773-25.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODNEY DE LIMA CASTILHO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODNEY DE LIMA CASTILHO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03 porque, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta de 13:00hrs, na Rua Iporanga, nº 715, nesta Cidade, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, bens móveis de propriedade das vítimas M.A.P.S. e T.S.; bem como, logo em seguida, na Avenida Guilhermina, nesta Cidade, efetuou disparo de arma de fogo em via pública. Recebida a denúncia (fls. 110/111) o réu, citado e notificado, apresentou defesa escrita (fls. 123), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 124). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 176).

Em alegações finais (fls. 172/175 e 259/270), Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição em relação ao crime de disparo de arma de fogo. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 21/22 e 25); auto de entrega (fls. 23/24); laudo de exame de arma de fogo (fls. 194/201) e laudo de exame de local (fls. 202/218).

Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; contudo, negou ter efetuado disparo contra os policiais. Salientou que sua arma pode ter disparado acidentalmente, o que fez com que os policiais atirassem contra ele.

Tal confissão judicial foi corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente pelo depoimento judicial das vítimas e testemunhas, que narram pormenorizadamente a mecânica dos fatos e a conduta do acusado, inclusive sobre o disparo efetivado, inexistindo, pois, dúvidas em relação à autoria delitiva.

Por derradeiro, verifica-se que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo acusado contra policiais em via pública, logo após ser realizada a subtração, ou seja, ainda no mesmo contexto fático espaço-temporal do roubo, estando, portanto, abarcado e absorvido pela circunstância elementar do tipo "violência" do art. 157, caput, do CP, pois "se, no curso da execução, o agente emprega violência contra policiais que procuram impedir a consumação do crime, substituindo-se à vítima na defesa da posse, sua conduta realiza o tipo complexo do roubo" (JUTACRIM 79/31. No mesmo sentido: JUTACRIM 77/55; JUTACRIM 75/411; JUTACRIM 67/345; JUTACRIM 38/214; RT 574/379; RT 497/346; RT 704/358).).

Desta forma, considero o réu como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, vez que efetuou disparo de arma de fogo contra guarnição, em plena via pública, colocando em risco a vida não só dos policiais, mas, também, de populares; a desnecessária violência empregada contra as vítimas do roubo, o elevado montante subtraído (cerca de doze mil reais), além das demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 47/49), compensando-a, entretanto, com circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp n.º 1154752-RS, HC n.º 217249-RS, HC n.º 130797-SP, HC n.º 250701-SP, HC n.º 143303-DF, HC n.º 242774-SP, HC n.º 199858-DF, HC n.º 169281-MS).

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, exasperando a reprimenda em 2/3 (dois terços), a resultar na pena final de 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Tratando-se de sentenciado reincidente, ante o quantum fixado, pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC n.º 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC n.º 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC n.º 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RODNEY DE LIMA CASTILHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a cumprir pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das decisões de fls. 71/73 e 124, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC n.º 120366 AgR/RS; RE n.º 628511 AgR/SP; HC n.º 111831 AgR/MT; RHC n.º 116166/SP; HC n.º 115773 AgR/PE; RHC n.º 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, com base no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Havendo bens apreendidos nos autos, intinem-se os interessados para restituição, em 05 (cinco) dias. Quedando-se inertes, encaminhem-se para destruição/leilão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro do Rol dos Culpados.
Custas processuais na forma da lei.
P.R.I.C.
Praia Grande, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA